

1515138-93.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166525/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 18603425 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2645/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2166525 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515138-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515138-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166525/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 18603425 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2645/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2166525 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso II, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal afirmando que em no dia 20 de junho de 2021, por volta das 19 horas, na Rua República do Iraque nº 1268, Campo Belo, cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair para si, mediante escalada, fios de cobre de propriedade de Marcelo Kumruyan.

Segundo o apurado, na data dos fatos o réu, mediante escalada, subiu no telhado do imóvel desabitado e passou a arrancar os fios de cobre que estavam ligados à condensadora do ar condicionado. Policiais militares que passavam pelo local ouviram um barulho e avistaram o réu no telhado, realizando sua abordagem. O réu

confessou informalmente aos policiais que pretendia furtar os fios e demais objetos que encontrasse no local. Os fios foram apreendidos, avaliados por cerca de R\$ 1.000,00 (um mil reais) e restituídos à vítima (auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 10).

A denúncia foi recebida (fls. 74) e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia (fls. 40/41), audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos)

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.8/10, pelo auto de avaliação de fls.11/12, pelo auto de reconhecimento de fls.13 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima Marcelo Kumruyan, na fase policial, disse que é proprietário do estabelecimento comercial que está reforma situado na Rua República do Iraque, nº 1268, onde será inaugurado um empório. No dia 20/06/21 foi contatado pela PM e informado sobre a invasão do local. A vítima foi até o imóvel e constatou que um aparelho de ar condicionado (condensador) estava tombado com as conexões de cobre quebradas bem como os cabos elétricos puxados da parede. Estimou o prejuízo em R\$ 1.000,00. Em juízo, manteve a versão dos fatos. Disse que o réu provavelmente subiu o telhado através de outra residência e que o muro do local não é tão alto.

A testemunha de acusação, o policial militar Leandro Andrade Kroll, na fase pré processual, disse que no dia dos fatos, por volta das 19 horas, estava em patrulhamento de rotina pela Rua República do Iraque, altura do nº 1268, quando ouviu um barulho no imóvel situado naquele numeral. Ao olhar para cima, avistou o réu sobre o telhado do estabelecimento comercial (empório) que está sendo construído. De imediato percebeu que ele estava arrancando fios de cobre do aparelho externo de ar condicionado. O réu obedeceu aos comandos de abordagem e desceu do telhado. Questionado, confessou que estava arrancando fios de cobre do aparelho de ar condicionado e disse que levaria mais os objetos que ele encontrasse no local. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, a policial militar Carla Cristina do Nascimento, prestou depoimento no mesmo teor de seu colega.

O réu não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

A prova oral trazida pela acusação foi uniforme e coerente, amparado por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Qualificadora da escalada (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal): considera-se escalada a entrada por via anormal, que exige um esforço fora do comum do agente para que se concretize a ação delitativa. Nos termos do art. 171 do Código de Processo Penal é expressamente exigida a perícia, a qual, entretanto, conforme

jurisprudência, pode ser substituída por provas testemunhais quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Em que pese a juntada do laudo pericial, verifico que não há informações sobre a altura do muro escalada, o que exige o afastamento da qualificadora à míngua de outros indícios.

Configurado, assim, o delito de furto simples, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele não apresenta maus antecedentes. As demais circunstâncias são normais à espécie.

Fixo a pena base em 1 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda etapa. Ausentes agravantes e atenuantes

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento. Incide, no caso, a figura da tentativa, uma vez que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Dessa forma, reduzo a pena em 2/3, nos termos do artigo 14, II do Código Penal e fixo-a, definitivamente, em 4 meses de reclusão e 3 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu primário e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível o regime aberto.

Cabível a substituição por restritivas de direito. Substituo a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR GEOVANE ALVES DE OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de 4 meses, em regime inicial aberto, bem como a 3 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, §4º, inciso II c.c artigo 14, II do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Em vista do regime fixado, da primariedade do réu e do quantum da pena, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a assistência judiciária gratuita, vez que atendido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA